МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 07 дугаар сарын 02 № 2/32 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 11 ДҮГЭЭР ХОРООНД БАЙРЛАХ "ЗАЙСАН ЭНХЖИН" СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛД

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Энхжин хотхон 105-37 тоотод оршин суугч, иргэн Б.Наранбат Комисст ирүүлсэн гомдолдоо "..."Энхжин" хотхоны "Зайсан энхжин" сууц өмчлөгчдийн холбооны захирал Г.Насанжаргал нь СӨХ-ны төлбөр төлөөгүй гэх үндэслэлээр оршин суугчдын хаалган дээр мэдэгдэл гэх хуудас нааж бусдын өмч хөрөнгө, нэр төрд халдаж байгаа" талаар дурджээ.

Тус дүүргийн 11 дүгээр хороонд байрлах "Энхжин хотхон"-д үйл ажиллагаа явуулдаг "Зайсан энхжин" сууц өмчлөгчдийн холбоо (СӨХ)-нд нийт 500 гаруй өрх харьяалагддаг ба өрх бүрээс сар бүр 49,400-59,400 төгрөгийн төлбөр авдаг. Тус сууц өмчлөгчдийн холбоо нь нэхэмжилсэн төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд тухайн өрхийн хаалган дээр төлбөр төлөх талаарх мэдэгдэл наадаг ба тус мэдэгдэлд тухайн айлын хаяг, оршин суугчийн нэр, төлөх мөнгөн дүнг тусгадаг байна.

Дээрх асуудлаар СӨХ-ны захирал гэх Г.Насанжаргал "...төлбөрөө олон сар төлөөгүй айлуудын асуудлыг шүүхэд шилжүүлэхээс өмнө урьдчилан сануулж төлбөр төлөх тухай мэдэгдэл наадаг байсан ба 2021 оны 06 дугаар сараас хойш наахаа больсон. Дахиж ийм асуудал гаргахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллана" гэх тайлбарыг дурджээ.

Сууц өмчлөгчдийн холбоо нь Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4.4 дэх хэсэгт "энэ хууль болон Иргэний хуулийн 148.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс бусдад учруулсан хохирлыг барагдуулахыг сууц өмчлөгчдөөс шаардах, уг шаардлагыг сайн дураар биелүүлээгүй бол Иргэний хуулийн 149.2-т заасны дагуу холбооны нэрийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй" гэж заасны дагуу төлбөр барагдуулах асуудлаа шүүхээр шийдвэрлүүлэх боломжтой юм.

Гэтэл "Зайсан энхжин" сууц өмчлөгчдийн холбоо нь төлбөрөө төлөөгүй иргэдийн хаалган дээр хаяг, оршин суугчийн нэр, төлбөрийн дүнг дурдсан мэдэгдэл гэх хуудсыг олон нийтэд ил харагдахуйц байдлаар наах, олон нийтийн сүлжээ хотхоны нүүр номын бүлэгт байршуулах зэргээр иргэний хувийн ба гэр бүл, орон байрны халдашгүй байдлыг зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Сууц өмчлөгчдийн холбоо нь үйл ажиллагаа явуулахдаа иргэн, оршин суугчдын хувийн болон орон байрны халдашгүй байх эрхийг зөрчихгүй байх, тус холбооны гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, цаашид ийм төрлийн зөрчил гаргуулахгүй байхад анхаарч ажиллахыг үүгээр Зөвлөж байна.

152100072

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан, гомдол гаргагч нарт.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ